

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2572/2541

นางสาว พูลสุข โพธิกุล
นาย มี ชัย อำนวยยนต์ วา รี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 89, มาตรา 116, มาตรา 117, มาตรา 142

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31, มาตรา 45, มาตรา 54

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 46

โจทก์ฟ้องอ้างว่าโจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลย จำเลยไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง และเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่ได้เป็นลูกจ้างแต่เป็นหุ้นส่วนทำกิจการร่วมกันและโจทก์มีพฤติการณ์เสียหายด้านการเงินไม่นำเงินที่เรียกเก็บจากลูกค้าไปชำระค่าบริการต่าง ๆ ให้สถานบริการเหล่านั้นจำเลยต้องรับภาระชำระหนี้สินที่โจทก์ก่อขึ้นดังกล่าวจำเลยให้โอกาสโจทก์ปรับปรุงตัวใหม่ แต่โจทก์ก็ไม่ได้ปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น ยังคงหลอกลวงลูกค้าที่มาใช้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้นำเงินที่รับจากลูกค้าไปเป็นประโยชน์ส่วนตนเป็นเหตุให้ลูกค้าได้รับความเสียหายอยู่อีก เมื่อศาลแรงงานฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติว่าโจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลย ดังนี้ข้อต่อสู้ของจำเลยในส่วนที่ว่าโจทก์มีพฤติการณ์เป็นการทุจริตต่อหน้าที่จึงยังคงมีอยู่ คดีจึงมีประเด็นข้อพิพาทว่าโจทก์มีสิทธิเรียกค่าจ้าง ค่าจ้างครองชีพ เงินส่วนแบ่งเงินค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าชดเชย สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายต่าง ๆ ตามฟ้องหรือไม่ การที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง หาได้มีบทกฎหมายใดกำหนดหรือบังคับให้ต้อง

มีการบอกเลิกจ้างกันอย่างชัดเจนทุกกรณีเสมอไป การเลิกจ้างอาจเกิดขึ้นได้โดยพฤติการณ์ต่าง ๆ ที่พอแสดงได้ว่าเป็นการเลิกจ้างก็ได้ ดังที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานข้อ 46 วรรคสอง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 45 วรรคสอง ได้บัญญัติถึงวิธีการชักถาม พยานไว้โดยเฉพาะแล้วว่าในการสืบพยาน คู่ความจะชักถามพยานได้ก็เฉพาะเมื่อได้รับอนุญาตจากศาลแรงงานแล้วเท่านั้น กรณีจึงไม่อาจนำบทบัญญัติว่าด้วยการสืบพยานตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 89,116(2) และมาตรา 117 มาใช้บังคับแก่การสืบพยานในคดีแรงงานในศาลแรงงานโดยอนุโลมได้ โจทก์ยกเอาพยานเอกสารที่จำเลยนำสืบมาอุทธรณ์โต้แย้งเพื่อให้ศาลฎีการับฟังข้อเท็จจริงไปอีกทางหนึ่งอันจะเป็นประโยชน์แก่โจทก์เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงาน เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามร่วมกันดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบ้านพักรับรองสำหรับนักท่องเที่ยวและสำนักงานบริการจัดการท่องเที่ยว ได้ร่วมกันว่าจ้างโจทก์ให้เป็นลูกจ้างทำหน้าที่เป็นพนักงานต้อนรับและพนักงานเกี่ยวกับการบริการจองตั๋วโดยสารเครื่องบินให้แก่นักท่องเที่ยว โจทก์ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ 4,500 บาท ค่าครองชีพเดือนละ 600 บาท และส่วนแบ่งร้อยละสิบของรายได้จากการขาย ซึ่งจำเลยทั้งสามประกันส่วนแบ่งของรายได้ว่าจะได้รับไม่ต่ำกว่าเดือนละ 3,200 บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันสิ้นเดือน และจำเลยทั้งสามให้โจทก์ทำงานทุกวันโดยไม่มีวันหยุด ตั้งแต่เดือนกันยายน 2538 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2538 จำเลยทั้งสามไม่ชำระเงินเดือน ค่าครองชีพและส่วนแบ่งรายได้ให้โจทก์ ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจดำเนินคดีแก่

สำนักงานท่องเที่ยวของจำเลยทั้งสาม โดยกล่าวหาว่าตั้งขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตและเพื่อฉ้อโกงประชาชน จำเลยทั้งสามหลบหนีไปเป็นเหตุให้โจทก์ต้องถูกจับและควบคุมในระหว่างสอบสวน ระหว่างนั้นจำเลยทั้งสามแจ้งพนักงานสอบสวนกล่าวหาโจทก์ว่าเป็นเจ้าของกิจการแต่เพียงผู้เดียว ทั้งที่กิจการดังกล่าวเป็นของจำเลยทั้งสาม เป็นการใส่ความโจทก์ด้วยข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญา พนักงานสอบสวนจึงดำเนินคดีแก่โจทก์เพียงผู้เดียว ขณะโจทก์ฟ้องคดีนี้ คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล การกระทำของจำเลยทั้งสามดังกล่าวถือว่าเป็นการเลิกจ้างโจทก์ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันจ่ายค่าจ้างค่าครองชีพ ค่าส่วนแบ่งรายได้ รวมเป็นเงิน 99,600 บาทค่าทำงานล่วงเวลา และค่าทำงานในวันหยุดเป็นเงิน 14,400 บาทค่าชดเชยเป็นเงิน 30,600 บาท และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเงิน 10,200 บาท กับค่าเสียหายอีก 1,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันคืนรถยนต์จี๊ปคาปริเบียนที่จำเลยร่วมกันลักไปในสภาพเดิมแก่โจทก์ กับใช้ค่าเสียหายในอัตราเดือนละ 12,000 บาท นับแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2538 จนกว่าจะคืนรถให้โจทก์หากไม่สามารถคืนรถได้ให้ร่วมกันใช้ราคา 400,000 บาท และให้ร่วมกันคืนเครื่องซักผ้ายี่ห้อฟิลิปในสภาพเรียบร้อยแก่โจทก์หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคา 23,000 บาท แก่โจทก์

จำเลยทั้งสามให้การว่า จำเลยทั้งสามไม่ได้เป็นนายจ้างของโจทก์ แต่เมื่อประมาณต้นปี 2537 จำเลยที่ 1 กับโจทก์ตกลงร่วมกันประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวใช้ชื่อว่า เจ.บี.ทราเวลเพื่อเปิดรับบริการจองห้องพัก จองตั๋วโดยสารเครื่องบิน รับจองเข้าชมการแสดงต่าง ๆ ให้แก่นักท่องเที่ยว โดยโจทก์เป็นผู้ลงแรงดำเนินการ ส่วนจำเลยที่ 1 มีหน้าที่รับผิดชอบทางด้านสถานที่และค่าใช้จ่ายทั้งหมด เมื่อมีรายได้เกิดขึ้นโจทก์และจำเลยที่ 1 จะแบ่งปันกันโดยโจทก์ได้รับส่วนแบ่งร้อยละสิบของกำไรเบื้องต้น ส่วนที่เหลือเป็นของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย ส่วนวันหยุดตกลงว่าโจทก์ได้หยุดวันอาทิตย์ เว้นแต่โจทก์จะสมัครใจมาหาราย

ได้พิเศษเอง โจทก์มาทำงานในวันอาทิตย์เพียง 5 ถึง 6 วัน จำเลยที่ 1 ไม่เคยตกลง
จ่ายเงินเดือนหรือค่าครองชีพให้โจทก์ มีแต่ข้อตกลงประกันรายได้ให้โจทก์ว่าจะมี
รายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 4,500 บาทเท่านั้นจำเลยทั้งสามไม่เคยตกลงมอบส่วนแบ่ง
ร้อยละสิบของรายได้จากการขายและไม่เคยประกันส่วนแบ่งรายได้ในส่วนนี้ไม่ต่ำ
กว่าเดือนละ 3,200 บาท ให้โจทก์แต่ประการใด จำเลยทั้งสามไม่เคยค้างชำระเงิน
จำนวนใด ๆ ตามฟ้อง ภายหลังที่จำเลยที่ 1 กับโจทก์ร่วมกันทำธุรกิจท่องเที่ยวได้ 1
ปีเศษ จนกระทั่งเดือนสิงหาคม 2538 จำเลยที่ 1 ได้รับการติดต่อจากสถานบริการต่าง
ๆ ที่โจทก์ได้จองใช้บริการไว้แทนลูกค้าว่าโจทก์มีพฤติกรรมที่เสียหายทางด้านการ
เงินโดยไม่นำเงินที่เรียกเก็บจากลูกค้าไปชำระค่าบริการต่าง ๆ ให้สถานบริการดัง
กล่าว จนเป็นหนี้สถานบริการหลายแห่งคิดเป็นเงินประมาณ 100,000 บาท จำเลยที่
1 ต้องเข้าไปชำระหนี้แทนโจทก์โดยหวังว่าโจทก์จะปรับปรุงตัวเสียใหม่ ประกอบกับ
โจทก์ยินยอมให้จำเลยที่ 1 เอาทรัพย์สินของโจทก์เงินประกันรายได้กับเงินส่วนแบ่ง
หักชำระหนี้คืนจำเลยที่ 1 โจทก์ยังคงค้างชำระจำเลยที่ 1 อยู่ประมาณ 70,000 บาท
หลังจากนั้นโจทก์ไม่ได้ปรับปรุงพฤติกรรมโดยยังหลอกลวงลูกค้าหลายรายที่มาใช้
บริการรับจองห้องพัก ตัวโดยสารเครื่องบินและชมการแสดงแล้วไม่นำเงินไปชำระให้
สถานบริการต่าง ๆ แต่กลับนำไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวเป็นเหตุให้ลูกค้าที่ชำระเงินได้
รับความเสียหาย จำเลยที่ 1 จึงจำเป็นต้องมีคำสั่งปิดสำนักงานและถือว่าโจทก์ผิด
สัญญาหุ้นส่วนจำเลยทั้งสามไม่มีหน้าที่ต้องชำระเงินตามฟ้องให้แก่โจทก์ วันที่ 1
ธันวาคม 2538 ไม่มีเจ้าพนักงานตำรวจไปจับจำเลยทั้งสามที่สำนักงาน มีเพียงโจทก์
เท่านั้นที่ถูกเจ้าพนักงานตำรวจท่องเที่ยวจับกุมตัวได้ที่จังหวัดอุบลราชธานี ในข้อหา
ฉ้อโกงประชาชนเนื่องจากมีลูกค้าหลายรายไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน จำเลย
ทั้งสามไม่เคยแจ้งหรือให้การอันเป็นเท็จต่อพนักงานสอบสวนส่วนรถยนต์และเครื่อง
ซักผ้า โจทก์เป็นผู้ส่งมอบให้จำเลยที่ 1 ด้วยตนเองด้วยความสมัครใจเพื่อหักกับหนี้ที่
โจทก์ค้างชำระสถานบริการต่าง ๆ อยู่ จำเลยทั้งสามไม่ได้ร่วมกันลักทรัพย์ดังกล่าว

ไปจากโจทก์จำเลยทั้งสามไม่มีหน้าที่ต้องส่งมอบรถยนต์และเครื่องซักผ้าหรือใช้ราคาแทนแก่โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 แล้วยกเหตุขึ้นวินิจฉัยว่าโจทก์มีพฤติการณ์เป็นการทุจริตต่อหน้าที่และฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับในการทำงานหรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของจำเลยเป็นกรณีร้ายแรง พิพากษายกฟ้องโจทก์เป็นการวินิจฉัยนอกฟ้องนอกประเด็น ขัดต่อพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 กับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนั้น เห็นว่า โจทก์ฟ้องอ้างว่าโจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยทั้งสาม จำเลยทั้งสามไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างและเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จำเลยที่ 1 ให้การว่า โจทก์ไม่ได้เป็นลูกจ้างแต่เป็นหุ้นส่วนทำกิจการร่วมกัน โจทก์มีพฤติการณ์เสียหายด้านการเงินไม่นำเงินที่เรียกเก็บจากลูกค้าไปชำระค่าบริการต่าง ๆ ให้สถานบริการเหล่านั้น จำเลยที่ 1 ต้องรับภาระชำระหนี้สินที่โจทก์ก่อขึ้นดังกล่าวและจำเลยที่ 1 ให้โอกาสโจทก์ปรับปรุงตัวใหม่ แต่โจทก์ก็ไม่ได้ปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นยังคงหลอกลวงลูกค้าที่มาใช้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว นำเงินที่รับจากลูกค้าไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวเป็นเหตุให้ลูกค้าได้รับความเสียหายอยู่อีก เช่นนี้ เมื่อศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติว่าโจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 ข้อต่อสู้ของจำเลยที่ 1 ในส่วนที่ว่าโจทก์มีพฤติการณ์เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ก็ยังคงมีอยู่หาได้สิ้นไปเพราะเหตุที่ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่ ซึ่งโจทก์จะได้รับสิทธิประโยชน์ใด ๆ จากการที่เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 แล้วถูกเลิก

จ้างก็ต้องพิจารณาถึงสิทธิและหน้าที่ความผูกพันที่มีต่อกันในฐานะนายจ้างลูกจ้าง ตามประเด็นข้อพิพาทข้อ 2 ที่ว่า โจทก์มีสิทธิเรียกค่าจ้าง ค่าครองชีพเงินส่วนแบ่ง เงินค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าชดเชยสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายต่าง ๆ ตามฟ้องหรือไม่ ต่อไป เมื่อศาลแรงงานกลางพิจารณาพยานหลักฐานตามสำนวนแล้ววินิจฉัยว่าการกระทำของโจทก์มีพฤติการณ์เป็นการทุจริตต่อหน้าที่และเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับในการทำงานหรือคำสั่งอันชอบด้วย กฎหมายของจำเลยเป็นกรณีร้ายแรงโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 46, 47 และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 582, 583 จึงเป็นการวินิจฉัยไปตามประเด็นข้อพิพาทข้อ 2 ดังกล่าว หาใช่เป็นการวินิจฉัยนอกฟ้องนอก ประเด็นอันขัดต่อกฎหมายดังที่โจทก์อุทธรณ์ไม่

โจทก์อุทธรณ์ต่อมาตามอุทธรณ์ข้อ 2.1.2 ว่า ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1 สั่งปิดงานเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2538 โดยถือว่าจำเลยที่ 1 เลิกจ้างโจทก์ ตั้งแต่วันดังกล่าวทั้ง ๆ ที่ไม่ปรากฏในทางนำสืบของโจทก์หรือจำเลยเลยว่าจำเลยที่ 1 เคยบอกเลิกจ้างโจทก์ และในเดือนพฤศจิกายน 2538 หลังจากที่จำเลยที่ 1 อ้างว่า ปิดงานแล้วโจทก์ยังทำงานให้จำเลยที่ 1 อยู่ จึงเป็นการวินิจฉัยขัดต่อกฎหมายและ พยานหลักฐานในสำนวนนั้น เห็นว่าการที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างนั้นหาได้มีบท กฎหมายใดกำหนดหรือบังคับให้ต้องมีการบอกเลิกจ้างกันอย่างชัดแจ้งทุกกรณีเสมอ ไปไม่การเลิกจ้างอาจเกิดขึ้นได้โดยพฤติการณ์ต่าง ๆ ที่พอแสดงได้ว่าเป็นการเลิกจ้าง ก็ได้ ดังที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 46 วรรคสอง ที่ว่า การเลิกจ้างตามข้อนี้หมายความว่า การกระทำใดที่นายจ้างไม่ให้ ลูกจ้างทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือ เหตุอื่นใด และหมายความรวมถึงกรณีที่ลูกจ้างไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับค่าจ้างเพราะ

เหตุที่นายจ้างไม่สามารถดำเนินการต่อไป ฉะนั้นข้อวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางดังกล่าวจึงไม่ขัดต่อกฎหมายและพยานหลักฐานในสำนวนแต่อย่างใด

โจทก์อุทธรณ์ตามอุทธรณ์ข้อ 2.1.3 ว่า ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยในส่วนที่ว่า โจทก์รับเงินค่าบริการจากลูกค้าแล้วไม่นำเงินไปจ่ายให้แก่สถานบริการต่าง ๆ รวมทั้งค่าพาหนะและค่าตัวเครื่องบินที่ได้รับจากลูกค้าแล้วไม่นำส่งจำเลยด้วยกลับนำไปเป็นประโยชน์ส่วนตนตามที่จำเลยนำสืบโดยจำเลยไม่ได้ถามค้านพยานโจทก์ซึ่งมีหน้าที่นำสืบก่อนเพื่อที่พยานโจทก์มีโอกาสดูอธิบายถึงข้อความเหล่านั้นไว้อันขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 89 นั้น เห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 45 วรรคสอง ได้บัญญัติถึงวิธีการซักถามพยานไว้โดยเฉพาะแล้วว่า ในการสืบพยาน คู่ความจะซักถามพยานได้ก็เฉพาะเมื่อได้รับอนุญาตจากศาลแรงงานแล้วเท่านั้น คู่ความหาสิทธิที่จะซักถามถามค้านหรือถามติงพยานดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 116(2) และมาตรา 117 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งไม่ จึงไม่อาจนำบทบัญญัติว่าด้วยการสืบพยานตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งดังกล่าวมาใช้บังคับแก่การสืบพยานในคดีแรงงานในศาลแรงงานตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 โดยอนุโลมได้ ฉะนั้นการสืบพยานของจำเลยที่ 1 ในคดีนี้จึงไม่อยู่ในบังคับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 89 ที่จำเลยที่ 1 จะต้องถามค้านพยานโจทก์ซึ่งเป็นฝ่ายนำสืบก่อนเพื่อให้พยานโจทก์มีโอกาสดูอธิบายถึงข้อความเหล่านั้นไว้ก่อนที่จะสืบพยานของตนดังที่โจทก์อุทธรณ์

โจทก์อุทธรณ์ตามอุทธรณ์ข้อ 2.2 ว่า ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยเกี่ยวกับรถยนต์จี๊ปและเครื่องซักผ้าว่า โจทก์โอนรถยนต์จี๊ปและเครื่องซักผ้าให้แก่จำเลยที่ 1 เพื่อใช้หนี้ที่โจทก์ก่อขึ้นขัดต่อข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนนั้นเห็นว่า

ข้ออ้างของโจทก์ดังกล่าวเป็นการยกเอาพยานเอกสารที่จำเลยที่ 1 นำสืบมาได้แย้ง
เพื่อให้ศาลฎีการับฟังข้อเท็จจริงไปอีกทางหนึ่งอันจะเป็นประโยชน์แก่โจทก์ จึง
เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง เป็นอุทธรณ์
ในข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายืน

(อร่าม หุตางกูร-พรชัย สมรรถเวช-สมมาตร พรหมานุกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ